



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 05

**Sonderfälle der Lieferungen und
sonstigen Leistungen**

17

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	BEGRIFF UND ORT DER LIEFERUNG	1
1.	Besondere Lieferarten	1
1.1	Lieferung bei Verkäufen unter Eigentumsvorbehalt	1
1.2	Lieferung in den Fällen der Sicherungsübereignung	2
1.3	Zwangsversteigerungen von Sachen durch den Gerichtsvollzieher	4
1.4	Finanzierungsleasing	4
2.	Ort der Lieferung	6
2.1	Bewegte Lieferungen gem. § 3 Abs. 6 UStG	6
2.2	Ruhende Lieferungen gem. § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG	7
2.3	Sonderfall: Reihengeschäfte	8
2.3.1	Der Begriff des Reihengeschäfts	8
2.3.2	Das Reihengeschäft im Einzelnen	9
II.	LIEFERUNGEN UND SONSTIGE LEISTUNGEN BEI EINSCHALTUNG VON MITTELPERSONEN	11
1.	Allgemeines	11
2.	Vermittlungsleistungen (Agentur)	12
2.1	Ort der Vermittlungsleistung	12
2.2	Steuerbefreiungen bei Vermittlungsleistungen	13
2.2.1	Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 5 UStG	13
2.2.2	Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 11 UStG	13
3.	Kommissionsgeschäfte	14
3.1	Zivilrecht	14
3.1.1	Verkaufskommission	15
3.1.2	Einkaufskommission	15
3.2	Die Verkaufskommission im Umsatzsteuerrecht	16
3.2.1	Umsatzsteuerliche Fiktion von zwei Lieferungen	16
3.2.2	Zeitpunkt der Lieferungen	17
3.2.3	Ort der Lieferungen	18
3.3	Die Einkaufskommission im Umsatzsteuerrecht	18
4.	Leistungseinkauf und Leistungsverkauf (Leistungskommission), § 3 Abs. 11 UStG	18
4.1	Besorgung des Leistungsverkaufs (Dienstleistungskommission)	19
4.2	Besorgung des Leistungseinkaufs	19
III.	TAUSCHUMSÄTZE UND TAUSCHÄHNLICHE UMSÄTZE NACH § 3 ABS. 12 USTG	21
1.	Allgemeines	21
2.	Die Bemessungsgrundlage der Tauschumsätze	21



IV.	ÜBUNGSFALL	24
1.	Sachverhalt	24
2.	Aufgabe	24
3.	Lösung	25

I. BEGRIFF UND ORT DER LIEFERUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 05 – Überblick – v10416

Die Lieferung eines Unternehmers wird in § 3 Abs. 1 UStG legal definiert als eine Leistung, durch die der Unternehmer oder in seinem Auftrag ein Dritter den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu verfügen.

Der aus dem Handelsrecht stammende Begriff der Lieferung hat damit im Umsatzsteuerrecht einen **eigenen und selbständigen Inhalt**, der nur nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck des UStG zu ermitteln ist und von zwei Komponenten bestimmt wird, dem Liefergegenstand und der Verschaffung der Verfügungsmacht.

Die Verschaffung der Verfügungsmacht iSd. § 3 Abs. 1 UStG ist ein Vorgang vorwiegend tatsächlicher Natur (Abschn. 3.1 Abs. 2 Satz 5 UStAE). Umsatzsteuerlich genügt es, dass der Abnehmer eine eigentümerähnliche Stellung erwirbt, die ihn befähigt, mit dem Liefergegenstand wie ein Eigentümer zu verfahren (Abschn. 3.1 Abs. 2 Satz 2 UStAE). Der Lieferbegriff des UStG ist jedoch nicht schon dann erfüllt, wenn lediglich das Recht übertragen wird, über einen Gegenstand zu verfügen. Vielmehr ist erforderlich, dass die wirtschaftliche Substanz auf den Abnehmer übergeht (Abschn. 3.1 Abs. 2 Satz 1 UStAE).

1. Besondere Lieferarten

Die Verschaffung der Verfügungsmacht am Liefergegenstand deckt sich in aller Regel mit dem **zivilrechtlichen Eigentumsübergang** (Abschn. 3.1 Abs. 2 Satz 5 UStAE). Die Frage, ob Verfügungsmacht iSd. § 3 Abs. 1 UStG verschafft wurde, ist in den meisten Fällen bejaht mit der Feststellung, dass das Eigentum übertragen wurde (§§ 929 ff. BGB).

Eine Kongruenz der Verschaffung der Verfügungsmacht mit der zivilrechtlichen Eigentumsübertragung muss aber nicht immer gegeben sein, wie sich anhand der Lieferung unter Eigentumsvorbehalt, der Sicherungsübereignung, der Zwangsversteigerung sowie Leasinggeschäften zeigt.

1.1 Lieferung bei Verkäufen unter Eigentumsvorbehalt

Bei einer Lieferung unter Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) wird dem Abnehmer bei Übergabe des Liefergegenstandes Verfügungsmacht verschafft, obwohl das **zivilrechtliche Eigentum** an dem Liefergegenstand erst zu einem späteren Zeitpunkt übergeht (siehe Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 4 UStAE). Das gilt nicht nur, wenn der Vorbehaltskäufer als Unternehmer mit Zustimmung des Verkäufers und Eigentümers die gelieferte Ware weiterliefern darf, sondern auch, wenn die bedingte Übereignung an einen privaten Endabnehmer erfolgt, der nach dem üblicherweise vereinbarten Vertragsinhalt zu Verfügungen über den Gegenstand nicht berechtigt ist. Das **Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers** verschafft ihm eine eigentümerähnliche Rechtsposition, solange er seine Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erfüllt.

► Fallbeispiel:

Die Fa. Herrschinger Baumaschinenhandel H. Zangl GmbH hat am 2.5. einen Betonmischer zum Preis von 30.000 € zzgl. 5.700 € USt, zahlbar in monatlichen Abzahlungsraten, an den Bauunternehmer Josef Zöpfl, Seefeld, verkauft und am selben Tag übergeben. Die GmbH hat sich das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vorbehalten. Eine eindeutige Trennung zwischen der Lieferung und dem mit der Lieferung verbundenen Kreditgeschäft liegt nicht vor. Zwischen den Vertragsparteien besteht Übereinstimmung, dass Zöpfl für den Fall, dass er nicht in der Lage sein wird, die Abzahlungsraten aufzubringen, und die Baumaschine deshalb zurückgegeben werden muss, für jeden angefangenen Monat der Nutzung



eine Entschädigung von 1.800 € zzgl. 342 € USt zu zahlen hat (entspricht dem bei einer Gerätevermietung gezahlten monatlichen Nutzungsentgelt).

Bereits nach drei Monaten kann Zöpfl seine Ratenverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Anfang August nimmt die GmbH die Baumaschine zurück. Im Wege einer Forderungspfändung gelingt es der GmbH schließlich auch, die vereinbarte Nutzungsentschädigung von 5.400 € zzgl. 1.026 € USt einzutreiben.

► **Lösung:**

Trotz des Eigentumsvorbehalts hat die GmbH am 2.5. die Baumaschine an Zöpfl iSd. § 3 Abs. 1 UStG geliefert (Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 4 UStAE). Der Umsatz war in der Voranmeldung Mai zu erfassen und zu versteuern (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG). Anfang August wird die Lieferung rückgängig gemacht. GmbH und Zöpfl haben die Umsatzbesteuerung bzw. den Vorsteuerabzug in der Voranmeldung August rückgängig zu machen (§ 17 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 1 Satz 1, 7 UStG). An die Stelle des Liefergeschäfts tritt eine Nutzungsüberlassung, wie sie von den Parteien ersatzweise vereinbart war. Die über eine Forderungspfändung erreichte Zahlung der 5.400 € zzgl. 1.026 € USt ist Entgelt für die in der Nutzungsüberlassung liegende steuerbare und steuerpflichtige sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG). Die Steuer iHv. 1.026 € entsteht mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums (VAZ) des Endes der Überlassung August (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG). Zöpfl kann, sobald er eine ordnungsgemäße Rechnung hat, 1.026 € als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG).

Eine steuerpflichtige Überlassung der Baumaschine zur Nutzung läge auch vor, wenn die Vertragsparteien keine vertraglichen Vereinbarungen über eine bei Rückgabe der Baumaschine zu zahlende Nutzungsentschädigung getroffen hätten. Durch den Rücktritt entfällt das Kaufvertragsverhältnis, an dessen Stelle ein auf Abwicklung des ursprünglichen Vertragsverhältnisses gerichtetes Rechtsverhältnis tritt. Dem Unternehmer, der die Lieferung ausgeführt hatte, steht eine Nutzungsentschädigung kraft Gesetzes zu (zB. § 346 Abs. 1 BGB).

1.2 Lieferung in den Fällen der Sicherungsübereignung

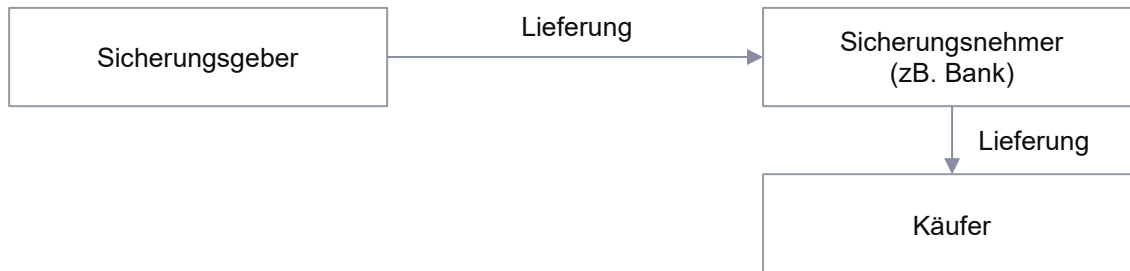


PRÜFUNGSTIPP

Die Sicherungsübereignung war Gegenstand der Steuerberaterprüfung 2020.

Die **Sicherungsübereignung** stellt noch **keine Lieferung** iSd. § 3 Abs. 1 UStG dar (Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 1 UStAE, Abschn. 1.2 UStAE). Dem Sicherungsnehmer wird zwar zivilrechtlich Eigentum übertragen; solange er jedoch nicht berechtigt ist, das Sicherungsgut zu verwerten, ist die Verfügungsmacht noch nicht auf ihn übergegangen. Der Sicherungsnehmer ist verpflichtet, von dem zur Sicherung übertragenen Eigentumsrecht nur gemäß den zwischen ihm und dem Sicherungsgeber getroffenen Vereinbarungen Gebrauch zu machen.

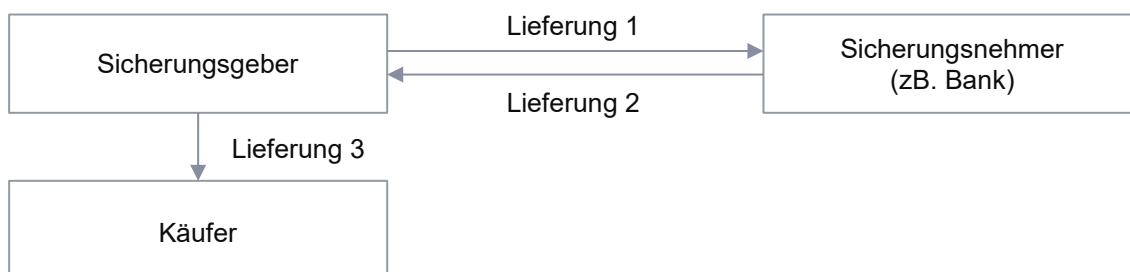
Der Leistungsaustausch kommt erst zustande, wenn der Sicherungsnehmer das Sicherungsgut an einen Dritten veräußert oder durch Dritte veräußern lässt oder es aufgrund einer Vereinbarung mit dem Sicherungsgeber selbst übernimmt. Erst mit der Verwertung des Sicherungsguts erlangt der Sicherungsnehmer die Verfügungsmacht daran (Abschn. 1.2 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Die **Verwertung** des Sicherungsguts führt daher zu zwei Umsätzen (**Doppelumsatz**), und zwar zu einer Lieferung des Sicherungsgebers an den Sicherungsnehmer und, daran anschließend, zu einer Lieferung des Sicherungsnehmers an den Erwerber (Abschn. 1.2 Abs. 1 Satz 2 UStAE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Doppelumsatz bei der Verwertung von Sicherungsgütern – v10261

Übernimmt der Sicherungsgeber es im Sicherungsfall, das Sicherungsgut im eigenen Namen, aber für Rechnung des Sicherungsnehmers zu verkaufen, liegt nach Abschn. 1.2 Abs. 1a Satz 1 UStAE ein sog. **Dreifachumsatz** vor.



- **Lieferung 1:** Auch wenn der Sicherungsgeber das Sicherungsgut im eigenen Namen, aber für Rechnung des Sicherungsnehmers verkauft, kommt es zunächst – wie oben im Fall des Doppelumsatzes – zu einer Lieferung an den Sicherungsnehmer.
- **Lieferung 2:** Da der Sicherungsgeber für Rechnung des Sicherungsnehmers handelt, liegt ein Kommissionsgeschäft vor. Die Lieferung 2 ergibt sich aus der Regelung des § 3 Abs. 3 UStG zur sog. Lieferungskommission (Verkaufskommission).
- **Lieferung 3:** Dies gilt auch für die Lieferung 3, so dass zwei Lieferungen fingiert werden (Lieferung 2 und Lieferung 3).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Dreifachumsatz bei der Verwertung von Sicherungsgütern – v10262

Bei Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens ist gem. § 13b Abs. 2 Nr. 2 UStG der **Leistungsempfänger Steuerschuldner**; es handelt sich um einen der Tatbestände, für die nach § 13b Abs. 5 UStG die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger übergeht (sog. **Reverse-Charge-Verfahren** – vgl. hierzu Lehrbrief Umsatzsteuer 09).

Nach Abschn. 1.2 Abs. 4 Satz 1 UStAE finden die Grundsätze zum Doppel- und Dreifachumsatz auch bei der Verwertung von sicherungsübereigneten Gegenständen **im Insolvenzverfahren** Anwendung. Insoweit verweisen wir Sie auf das BMF-Schreiben v. 30.4.2014, BMF IV D 2 – S 7100/07/10037, BStBl. 2014 I, S. 816, das in den Beck'schen Steuererlassen unter Nr. 500, § 1/23, abgedruckt ist.



1.3 Zwangsversteigerungen von Sachen durch den Gerichtsvollzieher

Nach Abschn. 1.2 Abs. 2 UStAE liegt bei der Zwangsversteigerung **nur eine Lieferung des Vollstreckungsschuldners** an den **Erwerber** vor. Die **Beschlagnahme** und **Verwertung** des Gegenstands durch den Gerichtsvollzieher ist eine hoheitliche Tätigkeit im Vollstreckungsverfahren. Für diese hoheitliche Maßnahme ist die Übertragung der Verfügungsmacht iSd. § 3 Abs. 1 UStG auf das Vollstreckungsorgan nicht erforderlich. Bei der Eigentumsübertragung im Wege der Zwangsvollstreckung erlangt der Erwerber originär Eigentum, umsatzsteuerlich geht die Verfügungsmacht unmittelbar vom Vollstreckungsschuldner auf den Erwerber über, so dass eine Lieferung iSd. § 3 Abs. 1 UStG bewirkt wird. Zwar beruht dieser Leistungsaustausch nicht auf einem (zweckgerichteten) Handeln des Schuldners, sondern auf einer hoheitlichen Tätigkeit des Gerichtsvollziehers. Die Steuerbarkeit der Übertragung zwischen Vollstreckungsschuldner und Erwerber entfällt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UStG hierdurch jedoch nicht.

Bei **beweglichen Sachen** kommt die Lieferung des Vollstreckungsschuldners an den Erwerber mit der sog. Ablieferung (§ 817 ZPO), bei der **Versteigerung von Grundstücken** bereits mit dem Zuschlag (§ 90 ZVG) zustande.

► **Fallbeispiel:**

Auf Betreiben der Gläubigerin Gerda Gradl, die einen Schadensersatzprozess über 40.000 € gegen den Finanzmakler Hans Lange erfolgreich durchgestanden hat, wird aus dem rechtskräftigen Urteil in das bewegliche Vermögen des Schuldners vollstreckt. Der von Lange betrieblich genutzte Pkw wird am 10.4. vom Gerichtsvollzieher gepfändet und im Versteigerungstermin 15.5. auf das Höchstgebot von 34.000 € dem Autohändler Max Greger zugeschlagen, der den Pkw für sein Unternehmen erwirbt. Ihr Mandant Greger vermisst auf dem Einzahlungsbeleg des Gerichtsvollziehers den gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer und bittet deshalb Sie um Rat.

► **Lösung:**

Indem durch den Zuschlag bei der Zwangsversteigerung der Autohändler Greger das Eigentum an dem Pkw (originär) erlangt hat, wurde umsatzsteuerlich eine steuerbare und steuerpflichtige Lieferung des Pkw durch den Vollstreckungsschuldner Lange an den Ersteigerer Greger bewirkt. Dass der Übergang der Verfügungsmacht (§ 3 Abs. 1 UStG) auf einer hoheitlichen Handlung des Gerichtsvollziehers beruht, steht der Steuerbarkeit dieser „Lieferung“ gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UStG nicht entgegen.

Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 UStG hat der Lieferungsempfänger Greger, weil er das Auto für Zwecke seines Unternehmens erworben hat, einen (zivilrechtlichen) Anspruch gegen Lange auf Erteilung einer Rechnung mit gesondertem Steuerausweis. Lange schuldet die aus dem Ersteigerungserlös herauszurechnende Umsatzsteuer (Steuersatz gem. § 12 Abs. 1 UStG: 19 %) von $\frac{19}{119}$ von 34.000 € = 5.428,57 €. Sie ist in der USt-Voranmeldung Mai zu erfassen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG). Greger steht gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG der Vorsteuerabzug über 5.428,57 € zu, sobald er eine ordnungsgemäße Rechnung erhält.

1.4 Finanzierungsleasing

Zivilrechtlich ist der Leasingvertrag wegen der entgeltlichen Nutzungsüberlassung ein (atypischer) Mietvertrag. Beim Finanzierungsleasing zahlt der Leasingnehmer während einer festen Grundmietzeit mit Verlängerungs- oder Kaufoption Raten, durch die der Leasinggeber den Kaufpreis zuzüglich aller Kosten (zB. Kreditzinsen), Risiken und Gewinn vereinnahmt. Finanzierungsleasing ist die weitaus häufigste Art des Leasings. Der **Leasinggeber** bleibt **zivilrechtlicher Eigentümer** des Leasinggegenstands. Wenn das Sachrisiko auf den **Leasingnehmer** verlagert wird und ihm Optionsrechte eingeräumt werden, ist dieser jedoch unter bestimmten Voraussetzungen als **wirtschaftlicher Eigentümer** anzusehen.

Umsatzsteuerlich ist beim **Finanzierungsleasing** nach Abschn. 3.5 Abs. 5 UStAE von folgenden Grundsätzen auszugehen:

Eine **Lieferung** liegt **nur** vor, wenn

- der Leasingvertrag ausdrücklich eine **Klausel** zum Übergang des Eigentums an diesem Gegenstand vom Leasinggeber auf den Leasingnehmer enthält (zB. eine Kaufoption) und
- aus den – zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung und objektiv zu beurteilenden – Vertragsbedingungen deutlich hervorgeht, dass das **Eigentum** am Gegenstand **automatisch** auf den Leasingnehmer übergehen soll, wenn der Vertrag bis zum Vertragsablauf planmäßig ausgeführt wird. Auch bei einer im Vertrag enthaltenen unverbindlichen Kaufoption soll die Bedingung erfüllt sein, wenn angesichts der finanziellen Vertragsbedingungen die Optionsausübung am Vertragsende in Wirklichkeit als einzig wirtschaftlich rationale Möglichkeit für den Leasingnehmer erscheint. Dabei darf der Vertrag dem Leasingnehmer keine echte wirtschaftliche Alternative bieten, dass er zum Optionszeitpunkt, je nach Interessenslage den Gegenstand erwerben, zurückgeben oder weiter mieten kann.

Als Beispiel nennt die Finanzverwaltung, wenn „nach dem Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem die Option ausgeübt werden darf, die Summe der vertraglichen Raten dem Verkehrswert des Gegenstands einschließlich der Finanzierungskosten entspricht und der Leasingnehmer wegen der Ausübung der Option nicht zusätzlich eine erhebliche Summe (bis max. 1 % des Verkehrswertes des Gegenstands im Zeitpunkt der Optionsausübung) entrichten muss“.

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist von einer **sonstigen Leistung** in der Form einer **Nutzungsüberlassung**, die idR. in Teilleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 2, 3 UStG) erbracht wird, auszugehen. Eine Sonderzahlung des Leasingnehmers unterliegt beim Leasinggeber als Teilentgelt der Ist-Besteuerung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG.

► **Beispiel:**

Maschinenhersteller A schließt einen Leasingvertrag über eine Maschine mit dem Produzenten P ab. Nach Fertigstellung wird sie P übergeben. P zahlt für die Nutzung der Maschine für einen fest vereinbarten Zeitraum von 36 Monaten monatliche Leasingraten. Die Raten sind so bemessen, dass der Verkehrswert sowie die Finanzierungskosten des A über die Laufzeit des Vertrags gedeckt sind. Nach Ablauf des Leasingvertrags soll das Eigentum automatisch auf P übergehen.

► **Lösung:**

Im Übergabezeitpunkt steht bereits fest, dass das Eigentum an der Maschine nach Ablauf des Vertrags automatisch auf P übergehen soll. Deshalb liegt nach Abschn. 3.5 Abs. 5 Satz 1 UStAE bereits eine Lieferung durch Verschaffung der Verfügungsmacht vor. Die Umsatzsteuer entsteht bereits zu diesem Zeitpunkt in voller Höhe unabhängig davon, dass die Mietzahlungen erst ratierlich über die Dauer des Mietvertrags erfolgen.

Die dargestellten Grundsätze gelten für **Mietkaufverträge** entsprechend.

In anderen EU-Mitgliedstaaten werden die Leasing-Umsätze zum Teil abweichend eingeordnet. So qualifizieren zB. Frankreich, Spanien und Italien Leasingverträge grundsätzlich als Mietgeschäft, während etwa das Vereinigte Königreich sämtliche Leasinggeschäfte grundsätzlich als Lieferungen ansieht. Behandelt bei grenzüberschreitenden Leasingverhältnissen (sog. **Cross-Border-Leasing**) der andere beteiligte Mitgliedstaat die Leasingumsätze abweichend zur deutschen Einordnung, kann es zur Doppel- oder Nichtbesteuerung kommen. Abschn. 3.5 Abs. 6 UStAE legt fest, unter welchen Voraussetzungen sich Deutschland der Sicht im Ausland anschließt, um dies zu vermeiden.



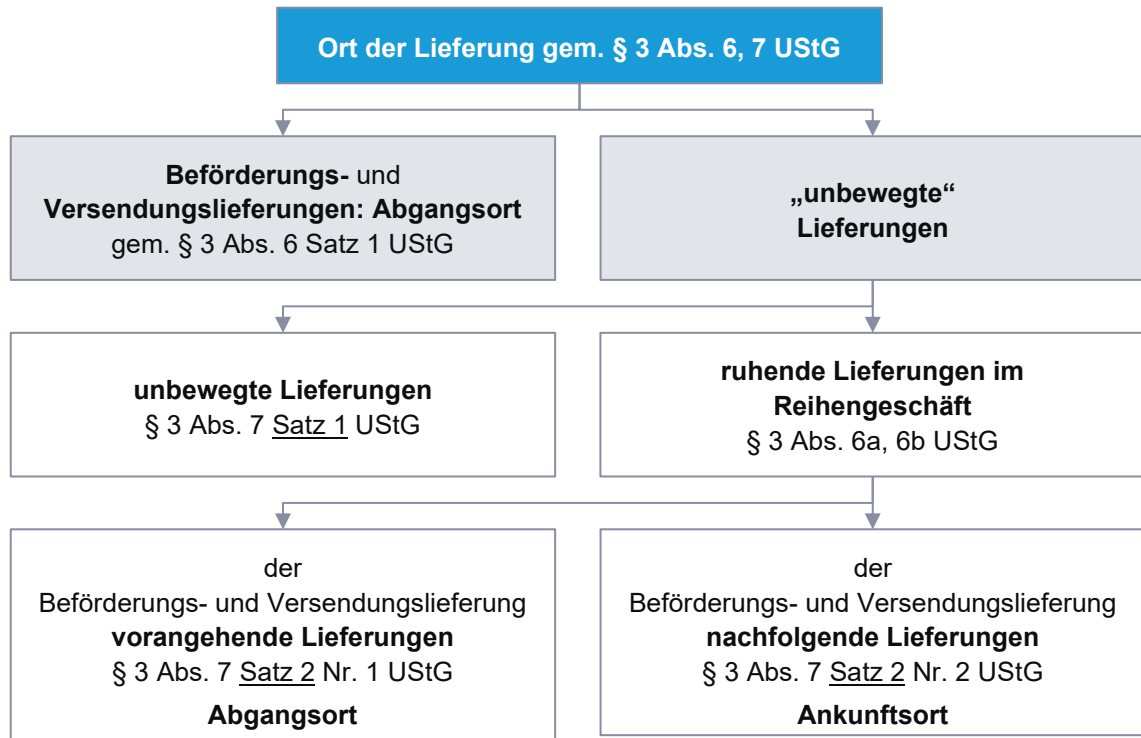
2. Ort der Lieferung

Zur Bestimmung des Lieferorts unterscheidet das Gesetz zwischen Lieferungen mit Warenbewegung (sog. **bewegte** Lieferungen) und Lieferungen ohne Warenbewegung (sog. unbewegte oder **ruhende** Lieferungen).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ort der Lieferung – v14439



2.1 Bewegte Lieferungen gem. § 3 Abs. 6 UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leistungsort bewegter Lieferungen – v10312

Liegt der jeweiligen Lieferbeziehung eine Warenbewegung zugrunde, befindet sich gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG der Lieferort grds. dort, wo die Beförderung oder Versendung beginnt. Die **Beförderung** ist jede Fortbewegung eines Gegenstands (§ 3 Abs. 6 Satz 2 UStG). Eine **Versendung** liegt vor, wenn die Beförderung durch einen selbstständigen Beauftragten, zB. ein Speditionunternehmen, durchgeführt wird (§ 3 Abs. 6 Satz 3 UStG).

Auch der sogenannte Abholfall, dh. die Beförderung oder Versendung durch den Abnehmer, wird in diese Regelung einbezogen. Somit ist auch der „**Handkauf**“ als Beförderungs- oder Versendungsfall anzusehen (Abschn. 3.12 Abs. 1 Satz 3 UStAE). Die Beförderung oder Versendung muss im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Erfüllung des Umsatzgeschäfts erfolgen.

Die Beförderung oder Versendung kann auch durch einen – entweder vom Lieferer oder vom Abnehmer – **beauftragten Dritten** durchgeführt werden. **Beauftragter Dritter** iSd. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG ist nicht der vom Lieferer oder Abnehmer eingeschaltete Transportunternehmer, da in diesem Fall ein Versenden iSd. § 3 Abs. 6 Satz 3 UStG vorliegt.

Die Gesetzesformulierung zielt deshalb auf Fälle, in denen der vom Lieferer oder Abnehmer beauftragte Dritte nicht als Transportunternehmer, sondern in einer **anderen Funktion**, zB. als Lohnveredelungsunternehmer oder Lagerhalter, in die Abwicklung des Liefervorgangs einbezogen wird.

2.2 Ruhende Lieferungen gem. § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leistungsort ruhender Lieferungen – v10270

Der Ort für Lieferungen, bei denen keine Beförderung oder Versendung stattfindet, liegt grundsätzlich dort, wo sich der **Gegenstand zur Zeit der Verschaffung der Verfügungsmacht** befindet. Es sind dies die folgenden Liefervorgänge (Abschn. 3.12 Abs. 6 Satz 1, 2 UStAE):

- **Eigentumsübertragung gem. § 930 BGB** durch Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses („Lieferung per kurzer Hand“), zB. eines Mietverhältnisses, aufgrund dessen der alte Eigentümer den Gegenstand in seinem Besitz behält und weiter nutzt.

▶ **Beispiel:**

Peter Schiffler veräußert eine Segelyacht an den bisherigen Mieter der Yacht, den Frühpensionär Walter Engadiner, der das Boot bisher von der Marina in Friedrichshafen aus auf dem Bodensee genutzt hat. Das Eigentum an der Yacht wurde nach § 929 Satz 2 BGB durch schlichte Einigung übertragen. Engadiner, der nach Genf umgezogen ist, überführte das Boot im Anschluss an den Erwerb zum Genfer See.

▶ **Lösung:**

Mit der Verschaffung des Eigentums an den bisherigen Mieter durch schlichte Einigung ist zugleich umsatzsteuerliche Verfügungsmacht übertragen und damit eine Lieferung gem. § 3 Abs. 1 UStG ausgeführt worden. Dabei handelt es sich nicht um eine Beförderungslieferung, weil der Transport des Boots nach Genf nicht im sachlichen Zusammenhang mit der Ausführung der Lieferung stand. Es handelt sich vielmehr um eine „unbewegte“ Lieferung, die gem. § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG iVm. § 929 Satz 2 BGB im Inland (Friedrichshafen) ausgeführt wurde. Die anschließende Überführung an den Genfer See nach dem Erwerb ist dabei unbeachtlich.

- **Eigentumsübertragung gem. § 931 BGB** durch Abtretung des Herausgabeanspruchs gegenüber einem Dritten, der im Besitz des Liefergegenstands ist.
- **Eigentumsübertragung mittels eines kaufmännischen Traditionspapiers**, und zwar mittels eines Lagerscheins (§ 475g HGB), eines Ladescheins (§ 448 HGB) oder eines Konnossements (§ 524 HGB).

▶ **Beispiel:**

Der Importeur I aus Bremen verkauft eine Schiffsladung Bananen, die von Südamerika nach Europa noch auf hoher See unterwegs ist, und überträgt dabei mittels Konnossement (§§ 513 ff. HGB) das Eigentum an den Früchten auf den Erwerber.

▶ **Lösung:**

Zugleich mit der Eigentumsübertragung mittels Konnossement wird umsatzsteuerlich die Verfügungsmacht an der Ladung Bananen verschafft. Der Liefergegenstand wird im Zuge dieser Lieferung nicht befördert oder versendet; es handelt sich um eine „ruhende“ Lieferung. Gem. § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG wird die Lieferung im Ausland (§ 1 Abs. 2 Satz 2 UStG) ausgeführt, weil sich der Liefergegenstand im Zeitpunkt der Verschaffung der Verfügungsmacht dort befindet. Die Lieferung ist daher im Inland nicht steuerbar.



- Lieferung des **Kommittenten** an den **Verkaufskommissionär**, sobald der Kommissionär die Ware an seinen Abnehmer liefert (Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 7 UStAE).
- Verschaffung der **Verfügungsmacht an einem Grundstück** gem. §§ 873, 925 ff. BGB durch Einigung über den Eigentumsübergang (Auflassung) und Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums mit Übergang von Nutzen und Lasten an dem Grundstück.
- Werklieferung einer vom Lieferer errichteten **ortsgebundenen Anlage**, einer am Bestimmungsort fundamentierten Maschine sowie durch Erbringen von Bauleistungen an einem Grundstück (Abschn. 3.12 Abs. 4 Satz 3–6 UStAE).

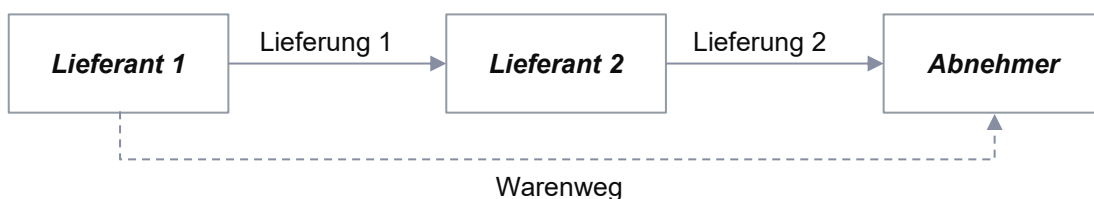
2.3 Sonderfall: Reihengeschäfte



PRÜFUNGSTIPP

Ein Reihengeschäft war jeweils Gegenstand der Steuerberaterprüfungen 2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2016, 2015 und 2013.

Reihengeschäfte sind dadurch geprägt, dass mehrere Lieferbeziehungen über denselben Liefergegenstand bestehen, jedoch nur eine Warenbewegung vorliegt (§ 3 Abs. 6a Satz 1 UStG). Diese Warenbewegung kann nur einer Lieferung in der Reihe zugeordnet werden (§ 3 Abs. 6a Satz 1 2. Halbsatz UStG). Nur für diese Lieferung bestimmt sich der Leistungsort nach den Grundsätzen der bewegten Lieferung (§ 3 Abs. 6 UStG). Alle übrigen Lieferungen sind ruhende Lieferungen. § 3 Abs. 7 UStG enthält in seinem Satz 2 besondere Ortsbestimmungsvorschriften.



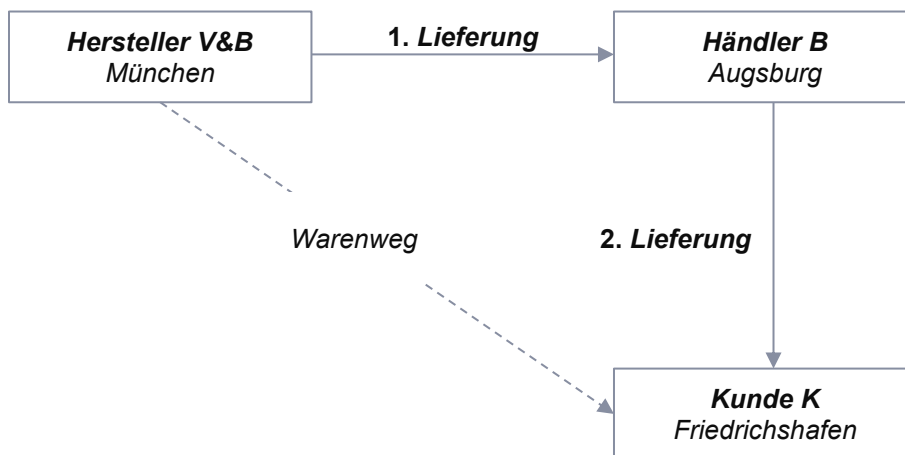
2.3.1 Der Begriff des Reihengeschäfts

Ein **Reihengeschäft** liegt nach der Definition des § 3 Abs. 6a Satz 1 UStG vor, wenn

- mehrere Unternehmer
- Umsatzgeschäfte über denselben Gegenstand abschließen und
- dieser Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt.

► Beispiel:

Kunde K aus Friedrichshafen bestellt bei dem Baustoffhändler B aus Augsburg eine Partie Fliesen, die K im renovierten Badezimmer seines Wohnhauses anbringen lassen will. B, der die gewünschten Fliesen nicht vorrätig hat, ordert diese beim Hersteller V&B aus München, mit der Anweisung, die Fliesen unmittelbar bei K in Friedrichshafen anzuliefern.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zuordnung der Warenbewegung beim Reihengeschäft – v11324

2.3.2 Das Reihengeschäft im Einzelnen

- Aus der Regelung des Reihengeschäfts ergeben sich die folgenden **Rechtsfolgen**: Die **Beförderung** oder **Versendung** des Liefergegenstands vom ersten Unternehmer zum letzten Abnehmer wird stets **nur einer der Lieferungen in der Reihe zugeordnet** (§ 3 Abs. 6a Satz 1 UStG). Es kann daher im Reihengeschäft nur eine Beförderungs- oder Versendungslieferung vorliegen, für die der Ort nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG zu bestimmen ist und bei der die Steuerbefreiungen für Ausfuhrlieferungen (§ 6 UStG) oder für innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 6a UStG) sowie die Ortsverlagerungen nach § 3 Abs. 8 UStG und § 3c UStG in Betracht kommen. Die andere oder – bei einem Reihengeschäft mit mehr als zwei Umsatzgeschäften – die weiteren Lieferung(en) sind „ruhende“ Lieferungen, für die der Ort nach § 3 Abs. 7 Satz 2 UStG zu bestimmen ist.
- Für eine ruhende Lieferung, die der Beförderungs- oder Versendungslieferung im Reihengeschäft **vorangeht**, gilt der **Abgangsort** als Lieferort (§ 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 UStG).
- Für Lieferungen, die der Beförderungs- oder Versendungslieferung **nachfolgen**, gilt der **Ankunftsort** als Lieferort (§ 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG).
- Die im Reihengeschäft ausgeführten, nacheinander folgenden Lieferungen, die hinsichtlich des Lieferzeitpunkts und des Lieferorts jeweils für sich zu beurteilen sind, werden aufgrund der obigen Ortsbestimmungsvorschriften entweder an **demselben Ort** (Abgangsort) oder an **zwei verschiedenen Orten** (Abgangsort und Ankunftsort) ausgeführt.
- § 25b UStG enthält für **innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte**, als einer besonderen Form des Reihengeschäfts, Sonderregelungen, die in den Lehrbriefen Umsatzsteuer 10 und 11 (Besteuerung im Binnenmarkt) dargestellt werden.



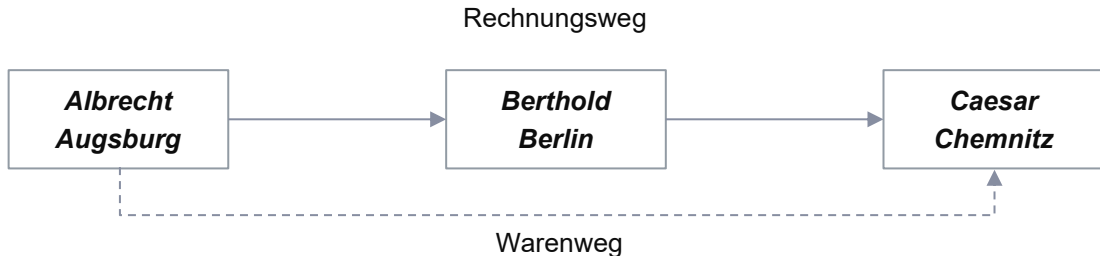
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ort der Lieferung beim Reihengeschäft – v11325



► **Fallbeispiel:**

Unternehmer Caesar aus Chemnitz bestellt beim Unternehmer Berthold aus Berlin eine Maschine, die Berthold seinerseits beim Hersteller Albrecht aus Augsburg ordert. Vereinbarungsgemäß befördert Albrecht die Maschine direkt zu Caesar nach Chemnitz.



Nach der Regelung in § 3 Abs. 6a UStG ist zunächst zu klären, welcher Lieferbeziehung die Warenbewegung zuzuordnen ist. Da Albrecht den Liefergegenstand bewegt (befördert) hat, stellt die Lieferbeziehung zwischen Albrecht und Berthold die bewegte Lieferung dar (§ 3 Abs. 6a Satz 2 UStG). Ort dieser bewegten Lieferung ist gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG Augsburg, wo die Lieferung begonnen hat. Im Liefergeschäft zwischen Berthold und Caesar wird der Liefergegenstand nicht bewegt. Der Ort dieser Lieferung bestimmt sich gem. § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG danach, wo die Beförderung des Gegenstands geendet hat, liegt also in Chemnitz.

Das Reihengeschäft erlangt insbesondere im grenzüberschreitenden Lieferverkehr Bedeutung. Deshalb werden wir es Ihnen **nochmals** ausführlich in den Lehrbriefen Umsatzsteuer 10 und 11 darstellen.

II. LIEFERUNGEN UND SONSTIGE LEISTUNGEN BEI EINSCHALTUNG VON MITTELSPERSONEN



PRÜFUNGSTIPP

In den Steuerberaterprüfungen der Jahre 2023, 2022 und 2019 waren sowohl Kommissions- als auch Agenturgeschäfte zu prüfen. Im Jahr 2022 wurde dieses mit einem Reihengeschäft verknüpft. In der Umsatzsteuerklausur der Steuerberaterprüfung 2014 war das Kommissionsgeschäft Prüfungsthema. Hier wurden drei Gemälde durch einen Galeristen im Rahmen einer Kommission veräußert.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Eigenhandel – Kommission – Vermittlung – v10219

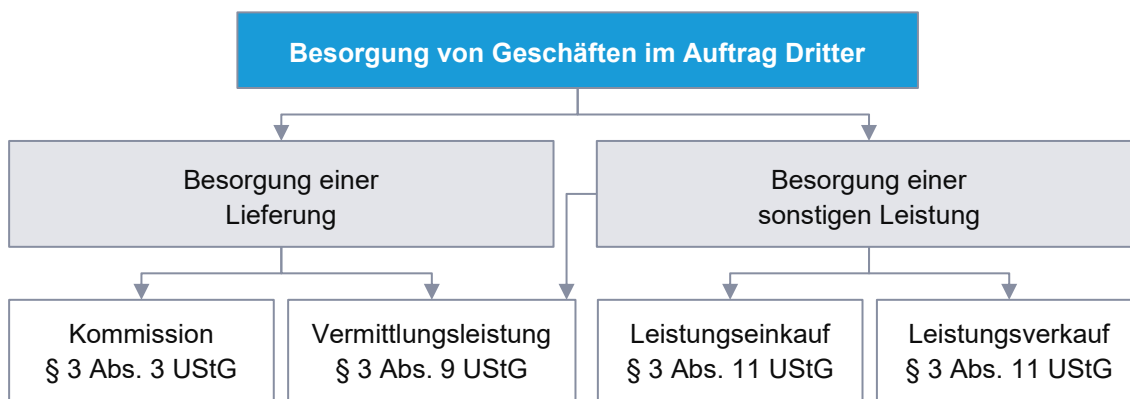
1. Allgemeines

Die Umsatztätigkeit ist grundsätzlich demjenigen als Unternehmer zuzurechnen, der im Außenverhältnis gegenüber dem Leistungsempfänger als Schuldner der Leistung auftritt. Ob eine Leistung dem Handelnden oder einem anderen zuzurechnen ist, hängt davon ab, ob der Handelnde im Außenverhältnis gegenüber Dritten ersichtlich im **eigenen** oder berechtigterweise **im Namen eines anderen** aufgetreten ist. Der Auftraggeber muss mit dem Gebrauch seines Namens einverstanden sein und auch damit, dass ihm die Leistung als eigene zugerechnet wird. Wer unberechtigterweise unter fremdem Namen auftritt, gilt als Leistender.

Mittelspersonen nehmen im Auftrag eines anderen dessen Interessen wahr. Die Wahrnehmung fremder Interessen wird sowohl im BGB („Auftrag“ gem. §§ 662 ff. BGB) als auch im allgemeinen Sprachgebrauch als Besorgung bezeichnet und betrifft das Innenverhältnis zwischen dem Auftraggeber und dem Beauftragten.

Mittelspersonen können als Unternehmer oder als Nichtunternehmer tätig sein. Sie erbringen ihre Vermittlungsleistung gem. § 2 Abs. 1, Abs. 2 UStG als Unternehmer, wenn sie selbstständig tätig werden. Sind sie unselbstständig tätig (Arbeitnehmer), können ihnen Umsätze selbst dann nicht zugerechnet werden, wenn sie die Leistungen nach außen im eigenen Namen erbringen.

Bei echten **Geschäftsbesorgungen** für Dritte kann der Beauftragte die Interessen seines Auftraggebers im eigenen Namen oder im Namen des Auftraggebers wahrnehmen. Der Begriff Besorgung ist der Oberbegriff für Agentur, Kommission und sonstige Besorgungsleistungen.





2. Vermittlungsleistungen (Agentur)

Eine Vermittlungsleistung, einer der Prototypen der sonstigen Leistung iSd. § 3 Abs. 9 UStG, liegt vor, wenn jemand (als sog. Agent) ein Geschäft erkennbar **im fremden Namen und für fremde Rechnung** vermittelt (sog. Agenturgeschäfte); s. dazu Abschn. 3.7 Abs. 1 UStAE. Maßgebend für die Beurteilung umsatzsteuerlicher Leistungsbeziehungen – Vermittlungsleistung (= sonstige Leistung) oder eigene Leistung (= Lieferung oder sonstige Leistung) – ist grundsätzlich das Zivilrecht, weil umsatzsteuerlich hierzu keine abweichende Bestimmung zu treffen ist. Wer im fremden Namen und für fremde Rechnung Leistungen ausführt, tritt mit dem Leistungsempfänger nicht in Vertragsbeziehungen und erbringt daher nur eine Vermittlungs- (= sonstige) Leistung. Typische Vermittlungsleistungen erbringen zB. Handelsvertreter, Handelsmakler, Auktionator, Tankstellenpächter usw.

Ein Handeln für fremde Rechnung setzt voraus, dass der Handelnde das Interesse des Auftraggebers, nicht sein eigenes, wahrnimmt und bezüglich der Verkaufspreise die Weisungen des Auftraggebers befolgt. Er hat dem Auftraggeber den Abnehmer zu benennen, insbesondere den tatsächlich erzielten Preis offenzulegen, und den Verkaufserlös nach Abzug seiner Provision herauszugeben.

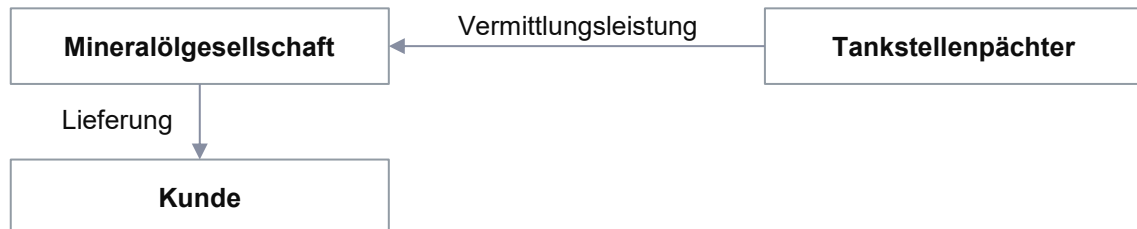


HINWEIS

Wenn Sie das nächste Mal zum Tanken fahren, achten Sie auf die Aufschrift auf der Zapfsäule, die wie folgt lauten könnte:

„Der Verkauf der Kraftstoffe erfolgt im Namen und auf Rechnung der ARAL AG (oder Esso, Shell etc.).“

Der Tankstellenpächter tritt nicht als Eigenhändler auf, sondern als Vermittler. Der Kunde schließt den Vertrag mit der Mineralölgesellschaft. Umsatzsteuerlich liegt eine Lieferung der Mineralölgesellschaft an den Kunden und eine Vermittlungsleistung des Tankstellenpächters an die Mineralölgesellschaft vor.



2.1 Ort der Vermittlungsleistung

Bei der **Vermittlung von Vermietungen von Grundstücken** und Wohnungen liegt der Ort dort, wo das Grundstück bzw. die Wohnung belegen ist, § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG. Dabei ist irrelevant, ob an einen Nichtunternehmer oder an einen Unternehmer vermittelt wird. Nicht unter § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG fällt hingegen die Vermittlung der kurzfristigen Vermietung von Zimmern in Hotels, Gaststätten oder Pensionen, von Fremdenzimmern, Ferienwohnungen oder Ferienhäusern (Abschn. 3a.3 Abs. 9 Nr. 2 UStAE).

In allen anderen Vermittlungsfällen, ist danach zu unterscheiden, ob an einen Nichtunternehmer oder einen Unternehmer geleistet wird. Vermittelt der Unternehmer einen Umsatz an einen Nichtunternehmer bzw. zur nichtunternehmerischen Verwendung, gilt die Vermittlungsleistung dort als ausgeführt, wo der vermittelte Umsatz ausgeführt wird (§ 3a Abs. 3 Nr. 4 UStG). Bei Leistungen an einen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine gleichgestellte juristische Person bestimmt sich der Leistungsort hingegen nach § 3a Abs. 2 UStG nach der Ansässigkeit des Leistungsempfängers.

► **Beispiel 1:**

Der Vermittler A mit Sitz in Berlin vermittelt im Namen und für Rechnung des deutschen **Privatmanns D** eine einmalige Warenlieferung von D zum niederländischen Unternehmer NL. D befördert die Ware mit eigenem Fahrzeug zu NL in die Niederlande.

A erbringt eine Vermittlungsleistung. Der Ort der Vermittlungsleistung ist dort, wo der vermittelte Umsatz (die Warenlieferung) als ausgeführt gilt. Die Warenlieferung wird gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG am Beginn der Beförderung im Inland ausgeführt. Der Ort der Vermittlungsleistung ist gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 4 UStG im Inland.

► **Beispiel 2:**

Der Vermittler A mit Sitz in Berlin vermittelt im Namen und für Rechnung des niederländischen **Unternehmers NL** den Erwerb einer Ware des deutschen Unternehmers D. D befördert die Ware mit eigenem Fahrzeug zu NL in die Niederlande.

A erbringt eine Vermittlungsleistung. Der Ort der Vermittlungsleistung ist dort, wo der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt (§ 3a Abs. 2 Satz 1 UStG), also in den Niederlanden. § 3a Abs. 3 Nr. 4 UStG ist nicht anwendbar. Nach der Art. 196 MwStSystRL entsprechenden Bestimmung des niederländischen Umsatzsteuergesetzes geht die Steuerschuldnerschaft auf den niederländischen Unternehmer NL über (Reverse-Charge-Verfahren).

2.2 Steuerbefreiungen bei Vermittlungsleistungen

Bei **Vermittlungsleistungen** ist zu prüfen, ob der Umsatz nach § 4 Nr. 5 UStG oder nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfrei ist. Während die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 5 UStG den Vorsteuerabzug nicht ausschließt (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG), sind die nach § 4 Nr. 11 UStG steuerfreien Vermittlungsleistungen Ausschlussumsätze (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG).

2.2.1 Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 5 UStG

Die Befreiung nach § 4 Nr. 5 Buchst. a UStG erfasst die Vermittlung bestimmter Umsätze im **grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr** und der **Umsätze im Ausland**. Die Vermittlung der Umsätze iSv. **§ 4 Nr. 1 Buchst. a, Nr. 2–4b, Nr. 6, Nr. 7 UStG** hat in der Praxis die größte Bedeutung, also v. a. die Vermittlung der Ausfuhrlieferungen (in Drittlandsgebiete) und die Lohnveredelung an Gegenständen der Ausfuhr (in Drittlandsgebiete). Wie sich aus der Beschränkung in § 4 Nr. 5 Buchst. a UStG auf § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG ergibt, ist die Vermittlung von innergemeinschaftlichen Lieferungen nicht steuerbefreit.

Daneben sind die Befreiung der **Vermittlungsumsätze grenzüberschreitender Beförderung von Personen** mit Luftfahrzeugen oder Schiffen, die Vermittlung von **Umsätzen**, die ausschließlich im **Drittland** bewirkt werden sowie die Vermittlung von **Umsätzen**, die nach **§ 3 Abs. 8 UStG** als im Inland ausgeführt zu behandeln sind, steuerfrei.

Nach § 4 Nr. 5 UStG erstreckt sich die Steuerbefreiung grundsätzlich auch auf die Vermittlungsleistungen der **Reisebüros**, soweit sie Reiseleistungen im Auftrag des Leistungsträgers (zB Reiseveranstalter, Hoteliers, Beförderungsunternehmer usw.) vermitteln. Ausgenommen von der Steuerbefreiung sind jedoch Vermittlungsleistungen an den Reisenden selbst, um die Steuerbelastung des Endverbrauchs sicherzustellen. Im Einzelnen siehe hierzu Abschn. 4.5.2 UStAE.

2.2.2 Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 11 UStG

Da die **Bausparkassen** (§ 4 Nr. 8 UStG) und die **Versicherungsgesellschaften** (§ 4 Nr. 10 UStG) idR. nur steuerfreie Umsätze ausführen und daher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, würde sich bei einer Besteuerung der Umsätze der selbständigen Versicherungsvertreter die USt als Kostenbestandteil auswirken. Den dadurch eintretenden Wettbewerbsnachteil für die selbständigen Versicherungsvertreter gegenüber dem Einsatz unselbständiger Vertreter von Bausparkassen und Versicherungen soll die Steuerbefreiung vermeiden.



Die Befreiung führt zum Verlust des Vorsteuerabzugs (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG). Auf die Steuerfreiheit der Umsätze kann **nicht** verzichtet werden (§ 9 Abs. 1 UStG).

Die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 11 UStG ist **tätigkeitsbezogen**. Sie umfasst daher auch nebenberufliche Bauspar- und Versicherungsvermittlungen durch Angehörige anderer Berufsgruppen; steuerbefreit sind zB. auch die Umsätze eines Kreditinstituts, die mit der Vermittlung von Bauspar-/Versicherungsverträgen erzielt werden (Abschn. 4.11.1 Abs. 2 Satz 3 UStAE).

3. Kommissionsgeschäfte



PRÜFUNGSTIPP

Vielen Bearbeitern bereitet das Kommissionsgeschäft aufgrund seiner vom Zivilrecht abweichenden Herangehensweise große Schwierigkeiten. Nachfolgend erhalten Sie folglich auch Tipps und Tricks zur Klausurlösung bereitgestellt. Außerdem werden sowohl die zivilrechtliche als auch die umsatzsteuerliche Herangehensweise dargestellt.

Beim Kommissionsgeschäft weicht das Umsatzsteuerrecht mit § 3 Abs. 3 UStG von den zivilrechtlichen Vorgaben ab. Während bei der Verkaufskommission zivilrechtlich regelmäßig das Eigentum direkt vom Kommittenten auf den Dritten übergeht, **fingiert § 3 Abs. 3 UStG zwei Lieferungen**: Umsatzsteuerlich liefert der Kommittent an den Kommissionär, der Kommissionär liefert an den Dritten.

3.1 Zivilrecht

Nach § 383 Abs. 1 HGB ist Kommissionär, wer es gewerbsmäßig übernimmt, Waren oder Wertpapiere für Rechnung eines anderen (des Kommittenten) in eigenem Namen zu kaufen oder zu verkaufen.



Das Kommissionsgeschäft ist zu unterscheiden von:

- **Eigenhandel**: Der Eigenhändler tritt im eigenen Namen auf und handelt für eigene Rechnung. Beispiel: Ein Bäcker verkauft Brot.
- **Vermittlungsgeschäft** (Agentur, Stellvertretung): Der Vermittler (Agent, Stellvertreter) handelt im fremden Namen und für fremde Rechnung.

Der Kommissionsvertrag bezeichnet die Rechtsbeziehung zwischen Kommittent und Kommissionär. Er ist ein Geschäftsbesorgungsvertrag iSd. § 675 BGB. Der Kommissionär schuldet vor allem gemäß § 384 HGB die Vornahme des Ausführungsgeschäfts (die Geschäftsbesorgung). Der Kommissionär hat, wenn das Geschäft zur Ausführung kommt, Anspruch auf Provision und auf Aufwendungsersatz (§ 396 HGB).

Das **Ausführungsgeschäft** kommt zwischen dem Kommissionär und seinem Vertragspartner (dem Dritten) zustande. Der Dritte muss seine Rechte daher gegenüber dem Kommissionär geltend machen und ist umgekehrt nur Ansprüchen des Kommissionärs, nicht auch des Kommittenten, ausgesetzt. Die Abwicklung zwischen Kommissionär und Kommittenten nach Ausführung des Geschäfts wird als **Abwicklungsgeschäft** bezeichnet.

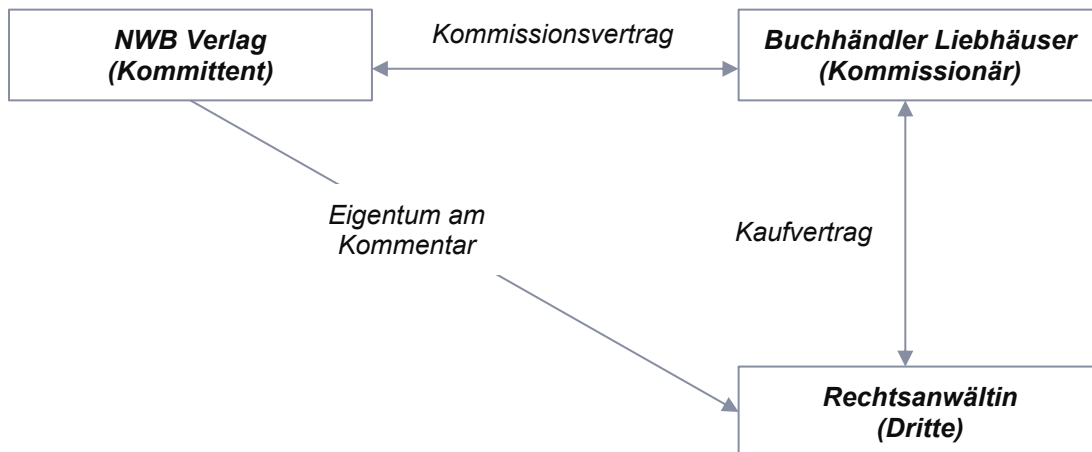
3.1.1 Verkaufskommission

Bei der Verkaufskommission liefert der Kommissionär das Kommissionsgut an den Dritten. Eigentümer des Kommissionsguts bleibt aber grundsätzlich der Kommittent, so dass sich die Frage stellt, wie das Eigentum am Kommissionsgut auf den Dritten übergeht. Man behilft sich hier mit der sog. Verfügungsermächtigung (§ 929 BGB, § 185 Abs. 1 BGB). Der Kommissionär überträgt dem Dritten das Eigentum als Nichtberechtigter, aber mit Einwilligung des Kommittenten (§ 185 Abs. 1 BGB), so dass das **Eigentum unmittelbar vom Kommittenten auf den Dritten übergeht**. Beim Kommissionär findet zivilrechtlich kein Zwischenerwerb statt.

► Beispiel:

Rechtsanwältin Sandra Hollmann erwirbt bei der Buchhandlung Liebhäuser den Umsatzsteuer-Kommentar Küffner/Stöcker/Zugmaier. Der Buchhändler Liebhäuser veräußert den Kommentar im eigenen Namen, aber für Rechnung des NWB Verlags.

Es liegt ein Kommissionsgeschäft (§§ 383 ff. HGB) vor. Der Kaufvertrag (§§ 433 ff. BGB) ist zwischen der Rechtsanwältin und dem Buchhändler zustande gekommen. Mit Übergabe des Kommentars wurde die Rechtsanwältin Besitzerin und Eigentümerin des Kommentars. Den Besitz erhielt sie unmittelbar vom Buchhändler. Das Eigentum ging unmittelbar vom NWB Verlag auf sie über (§ 929 BGB, § 185 Abs. 1 BGB).



3.1.2 Einkaufskommission

Bei der Einkaufskommission **kauft** der Kommissionär **im eigenen Namen** vom Verkäufer eine Ware. Er ist verpflichtet, die Waren an den Kommittenten zu liefern, weil er für dessen Rechnung gekauft hat (§ 384 Abs. 2 HGB).

Bei der Einkaufskommission findet zunächst eine Übereignung vom Dritten (Verkäufer) an den Kommissionär statt. Dieser übereignet sodann an den Kommittenten weiter. Ein direkter Erwerb des Eigentums von dem Verkäufer an den Kommittenten ist aber möglich, und zwar, wenn nach § 930 BGB durch vorweggenommenes Besitzkonstitut oder durch Geschäft für den, den es angeht, übereignet wird.



3.2 Die Verkaufskommission im Umsatzsteuerrecht



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verkaufskommission – v10323

Die Lieferungskommission ist in § 3 Abs. 3 UStG wie folgt geregelt:

„Beim Kommissionsgeschäft (§ 383 des Handelsgesetzbuchs) liegt zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionär eine Lieferung vor. Bei der Verkaufskommission gilt der Kommissionär, bei der Einkaufskommission der Kommittent als Abnehmer.“

Umsatzsteuerlich liegen beim Kommissionsgeschäft damit **zwei Lieferungen** vor. Das Umsatzsteuerrecht weicht also von der zivilrechtlichen Beurteilung ab, nach der der Kommissionär lediglich eine Geschäftsbesorgung für den Kommittenten ausführt.

Der Kommissionär schließt die Umsatzgeschäfte im eigenen Namen ab. Mit seiner Tätigkeit steht der Kommissionär dem Eigenhandel näher als der bloß vermittelnden Tätigkeit des Agenten. Das Umsatzsteuerrecht stellt daher mit § 3 Abs. 3 UStG die Kommission dem Eigenhandel gleich. Umsatzsteuerlich liefert der Kommittent an den Kommissionär, der Kommissionär liefert an den Dritten.



3.2.1 Umsatzsteuerliche Fiktion von zwei Lieferungen



HINWEIS

Bei der Kommission wird anstelle der zivilrechtlich vorliegenden Geschäftsbesorgung umsatzsteuerlich das Vorliegen von Lieferungen zwischen Kommittent und Kommissionär angenommen (fingiert). Konsequenterweise unterliegt nicht das Entgelt für eine Geschäftsbesorgung, sondern das Entgelt für Lieferungen der Umsatzbesteuerung.

Entgelt des Kommittenten
bei der Verkaufskommission:

Erlös beim Kunden (brutto)
./.. Provision des Kommissionärs
./.. sonstige Kosten des Kommissionärs

Bruttoentgelt

Umsatzsteuerlich steht bei der Verkaufskommission der Kommissionär einem Eigenhändler gleich, der Waren mit Händlerabbatt (= Provision) erwirbt und zum vollen Preis weiterveräußert.

► Fallbeispiel:

Kommissionärin Winkler hat von dem Baumaschinenhersteller Esch fünf Baukräne mit dem Auftrag übernommen, sie im eigenen Namen für je 23.800 € brutto zu verkaufen. Ausbedungene Provision: 20 % des Bruttoverkaufspreises. Winkler kann die Baukräne tatsächlich zu dem vorgegebenen Verkaufspreis verkaufen. Sie rechnet mit Esch – wie zuvor vereinbart – wie folgt ab:

Verkaufserlöse für 5 Baukräne	119.000 €
Abzüglich 20 % Provision	<u>23.800 €</u>
Gutschrift	95.200 €
Nettobetrag	80.000 €
Enthaltene Umsatzsteuer, Steuersatz 19 %	15.200 €

► **Lösung:**

Nach § 3 Abs. 3 UStG ist umsatzsteuerlich davon auszugehen, dass Esch die Baumaschinen an Winkler geliefert hat. Entgelt (§ 10 Abs. 1 UStG) für diese Lieferungen des Esch ist alles, was Esch von Winkler an Vergütung erhalten hat abzgl. der enthaltenen Umsatzsteuer: 95.200 € abzüglich USt von 15.200 € = 80.000 € (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UStG). Aufgrund der zulässigerweise erteilten Gutschrift (§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG) kann Winkler die 15.200 € als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG). BMGr für die Lieferungen der Winkler an die Abnehmer ist das Entgelt iHv. $119.000 € \times \frac{100}{119} = 100.000 €$; USt (§ 12 Abs. 1 UStG) 19 % = 19.000 €.



PRÜFUNGSTIPP

Bei der Klausurbearbeitung zeigt sich häufig der Fehler, dass ein Kommissionsgeschäft umsatzsteuerlich zunächst durchaus zutreffend nach § 3 Abs. 3 UStG beurteilt wird („Gem. § 3 Abs. 3 UStG liegt eine Lieferung des Kommittenten an den Verkaufskommissionär und dem folgend eine Lieferung des Verkaufskommissionärs an den Abnehmer der Kommissionsware vor ...“), dann aber die vom Kommissionär einbehaltene Provision als Entgelt für die von ihm zivilrechtlich erbrachte Besorgungsleistung der Besteuerung unterworfen wird. Ungeachtet der zivilrechtlichen Rechtslage ist umsatzsteuerlich jedoch ausschließlich von der Fiktion des § 3 Abs. 3 UStG auszugehen und keine sonstige Leistung (Geschäftsbesorgung) anzunehmen.

3.2.2 Zeitpunkt der Lieferungen

Der Lieferzeitpunkt für die Lieferung des Kommissionärs an den Kunden bei der Verkaufskommission ist nach allgemeinen umsatzsteuerlichen Grundsätzen zu bestimmen: Die jeweilige Lieferung wird mit der **Verschaffung der Verfügungsmacht** (§ 3 Abs. 1 UStG) ausgeführt.

Bei der Verkaufskommission ist der Zeitpunkt der Lieferung des Kommittenten an den Verkaufskommissionär erst im **Zeitpunkt der Lieferung des Kommissionsgutes** an den Abnehmer anzunehmen (Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 7 UStAE). Der Auslieferungszeitpunkt an den Kommissionär ist unerheblich.

Umsatzsteuerlich wird die Lieferung des Kommissionsgutes an den Abnehmer entsprechend dem Auftreten im eigenen Namen als Lieferung des Kommissionärs beurteilt. Die Lieferung des Kommittenten an den Kommissionär wird durch § 3 Abs. 3 UStG fingiert. Da dies aber nur Bedeutung gewinnt im Zusammenhang mit der Lieferung des Kommissionsgutes an den Abnehmer, kann die Lieferung des Kommittenten an den Kommissionär auch erst für **diesen Zeitpunkt** angenommen werden. Erst zu diesem Zeitpunkt ist der Abnehmer bestimmt; bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es ungewiss, ob und an wen eine Lieferung erfolgt. Kommt das Ausführungsgeschäft nicht zustande, so hat der Kommissionär die Gegenstände, die er zur Ausführung der Kommission erhalten und nicht verwendet hat, gem. § 667 BGB herauszugeben. Eine umsatzsteuerliche Lieferung findet nicht statt.



HINWEIS UND PRÜFUNGSTIPP

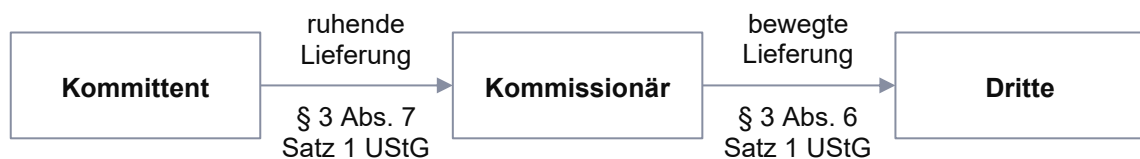
Es ist eine **Ausnahme** zu beachten: Gelangt das Kommissionsgut bei der Anlieferung an den Kommissionär im Wege des innergemeinschaftlichen Verbringens vom Ausgangs- in den Bestimmungsmitgliedstaat, kann die Lieferung nach „Sinn und Zweck der Regelung“ bereits zu diesem Zeitpunkt als erbracht angesehen werden (Abschn. 1a.2 Abs. 7 Satz 2 UStAE, Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 8 UStAE). Diese Ausnahme war Gegenstand der Prüfung des Jahres 2023.

3.2.3 Ort der Lieferungen

Bei der Verkaufskommission bestimmt sich der Ort der Lieferung des Kommissionärs an den Abnehmer nach den allgemeinen Vorschriften, also gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG grundsätzlich danach, wo die Beförderung oder Versendung beginnt, oder gem. § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG danach, wo sich der Liefergegenstand im Zeitpunkt der Lieferung befindet.

Befördert der Verkaufskommissionär die Kommissionsware zu seinem Abnehmer, handelt es sich um eine **bewegte Lieferung**; gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG wird diese Lieferung dort ausgeführt, wo die Beförderung an den Abnehmer beginnt. Es kann sich jedoch auch eine Verlagerung des Lieferorts nach § 3 Abs. 8 UStG und § 3c UStG ergeben.

Dagegen ist die fiktive Lieferung des Verkaufskommittenten an den Verkaufskommissionär idR. keine Beförderungs- oder Versendungslieferung, sondern eine **ruhende Lieferung**. Der Ort dieser Lieferung bestimmt sich daher nach § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG grundsätzlich danach, wo sich das Kommissionsgut im Zeitpunkt der Lieferung an den Abnehmer befindet.



3.3 Die Einkaufskommission im Umsatzsteuerrecht



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkaufskommission – v10324

4. Leistungseinkauf und Leistungsverkauf (Leistungskommission), § 3 Abs. 11 UStG



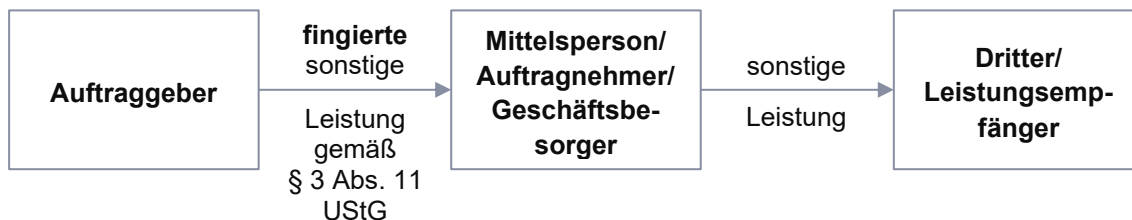
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leistungskommission – v10269

4.1 Besorgung des Leistungsverkaufs (Dienstleistungskommission)

Als **Leistungsverkauf** (= Leistungskommission = Dienstleistungskommission) wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem ein Unternehmer (Auftraggeber) bei der Erbringung einer sonstigen Leistung eine Mittelsperson in die Leistungskette einschaltet, die im eigenen Namen, aber für Rechnung des Auftraggebers eine sonstige Leistung ausführt. Beispiel eines solchen Leistungsverkaufs ist die Zwischenvermietung.

§ 3 Abs. 11 UStG regelt für die Fälle, in denen ein Unternehmer (Auftragnehmer) in die Erbringung einer sonstigen Leistung eingeschaltet wird und dabei im eigenen Namen und für fremde Rechnung handelt, dass diese Leistung als an ihn und von ihm erbracht gilt. **Leistungseinkauf und Leistungsverkauf werden gleichbehandelt**, also unabhängig davon, ob das Erbringen oder das Beschaffen einer sonstigen Leistung in Auftrag gegeben wird. § 3 Abs. 11 UStG fingiert eine Leistungskette. Im Fall des Leistungsverkaufs führt diese **Fiktion** umsatzsteuerlich zu folgendem Bild:



Wie beim Leistungseinkauf gilt auch beim Leistungsverkauf, dass die beiden Leistungen bezüglich ihres **Leistungsinhalts gleichbehandelt** werden. Die Leistungen werden auch zum selben Zeitpunkt erbracht (Abschn. 3.15 Abs. 2 Satz 2 UStAE). **Personenbezogene Merkmale** der besorgten Leistung sind nach Auffassung der Finanzverwaltung auf die Besorgungsleistung nicht übertragbar (Abschn. 3.15 Abs. 3 Satz 1 UStAE). Dies kann zB. für die Anwendung von Steuerbefreiungsvorschriften von Bedeutung sein (vgl. zB. § 4 Nr. 19 Buchst. a UStG) oder für die Bestimmung des Orts der sonstigen Leistung, wenn er davon abhängig ist, ob die Leistung an einen Unternehmer oder einen Nichtunternehmer erbracht wird (Abschn. 3.15 Abs. 3 Satz 2 UStAE). Eine Ausnahme soll jedoch ausdrücklich gelten, sofern auf Eintrittsberechtigungen zu kulturellen Veranstaltungen § 4 Nr. 20 Buchst. a UStG zur Anwendung kommt (Abschn. 3.15 Abs. 3 Satz 3 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

Der BFH hat hingegen entschieden, dass auch personenbezogene Merkmale fingiert werden können (BFH, Urteil v. 25.4.2018, XI R 16/16, zum Verkauf von Opernkarten). Umsatzsteueranwendungserlass und Rechtsprechung des BFH weichen damit voneinander ab. Für die Prüfung raten wir Ihnen, der Auffassung der Finanzverwaltung zu folgen.

4.2 Besorgung des Leistungseinkaufs

Die Besorgung des Leistungseinkaufs ist gegeben, wenn der Unternehmer im **eigenen Namen**, aber **für Rechnung** seines **Auftraggebers** veranlasst, dass an diesen durch einen Dritten eine sonstige Leistung, die er nicht selbst schuldet, ausgeführt wird. Der „Besorgungsunternehmer“ schuldet seinem Auftraggeber nicht die zu besorgende Leistung; zivilrechtlich schuldet und erfüllt er nur eine Geschäftsbesorgung iSv. § 675 BGB. Umsatzsteuerlich wird die Besorgungsleistung gem. § 3 Abs. 11 UStG so behandelt, als ob der Geschäftsbesorger die besorgte Leistung an seinen Leistungsempfänger selbst erbracht hätte.

► Beispiel:

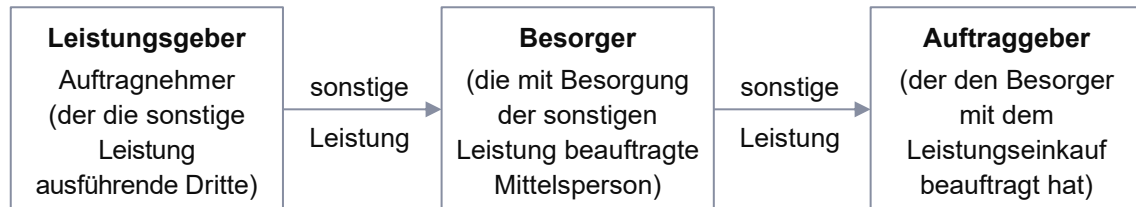
Der Busunternehmer A hat einen Beförderungsauftrag übernommen. Da er über keine freien Kapazitäten verfügt, lässt er die Beförderungsleistung durch den Busunternehmer B als Subunternehmer ausführen.



B erbringt an A eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) in Form einer Beförderungsleistung. A erbringt an den Kunden ebenfalls eine sonstige Leistung in Form einer Beförderungsleistung.

Das Besorgen einer sonstigen Leistung, die durch einen anderen Unternehmer zugunsten des Auftraggebers ausgeführt wird, wird zutreffend mit **Leistungseinkauf** bezeichnet.

Für die Fälle des **Leistungseinkaufs** ergibt sich aufgrund des § 3 Abs. 11 UStG umsatzsteuerlich folgendes Bild:



Auch diese beiden Leistungen werden bezüglich ihres **Leistungsinhalts gleichbehandelt**. Die Leistungen werden zudem zum selben Zeitpunkt erbracht (Abschn. 3.15 Abs. 2 Satz 1, 2 UStAE). Hinsichtlich der Berücksichtigung **personenbezogener Merkmale** gelten die obigen Ausführungen zum Leistungsverkauf entsprechend.

Typischer Besorgungsunternehmer mit Umsätzen iSd. § 3 Abs. 11 UStG ist der Spediteur, weil er es übernimmt, Güterversendungen durch Frachtführer oder Verfrachter von Seeschiffen für Rechnung des Versenders im eigenen Namen zu besorgen (siehe § 407 Abs. 1 HGB). Vor allem für die Leistungen der Spediteure erlangt § 3 Abs. 11 UStG praktische Bedeutung. Besorgungsleistungen iSd. § 3 Abs. 11 UStG können im Einzelfall auch Vermögensverwaltungen, Banken sowie Vermietungsunternehmer erbringen.

► **Fallbeispiel:**

Spediteur S aus München verpflichtet sich gegenüber der Chemischen Fabrik München-Pasing GmbH, den Transport hoch giftiger Chemikalien von München nach Hamburg zu besorgen. S beauftragt den auf solche Frachten spezialisierten Frachtführer F mit dem Transport der Chemikalien. F berechnet und erhält von seinem Auftraggeber S für den Transport 4.000 €. Die GmbH erstattet dem S die 4.000 € und zahlt darüber hinaus, wie vereinbart, eine Provision in Höhe von 20 % des Rechnungsbetrags des Beförderungsunternehmers.

► **Lösung:**

F erbringt mit der Beförderung der Chemikalien von München nach Hamburg an seinen Vertragspartner S eine sonstige Leistung, die gem. § 3a Abs. 2 UStG im Inland bewirkt wird. BMGr der steuerbaren und steuerpflichtigen Beförderungsleistung gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG: 4.000 € abzüglich enthaltener USt von 639 € = 3.361 €.

S erbringt an den Auftraggeber Chemische Fabrik München-Pasing aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrags eine Besorgungsleistung (Leistungseinkauf; § 3 Abs. 11 UStG). Auf diese Leistung finden die für die besorgte Leistung geltenden Vorschriften des UStG entsprechende Anwendung. Zur BMGr (brutto) des steuerbaren und steuerpflichtigen Umsatzes gem. § 10 Abs. 1 Satz 1, 2 UStG gehört neben der Provision von 800 € auch der Beförderungspreis von 4.000 €, den S für die Beförderung der Chemikalien an F gezahlt hat (kein durchlaufender Posten gem. § 10 Abs. 1 Satz 5 UStG). Die Umsatzsteuer beträgt daher ¹⁹/₁₁₉ von 4.800 € = 766 €.

S kann den gesondert ausgewiesenen Steuerbetrag als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG).

III. TAUSCHUMSÄTZE UND TAUSCHÄHNLICHE UMSÄTZE NACH § 3 ABS. 12 USTG

1. Allgemeines

Nach § 3 Abs. 12 Satz 1 UStG liegt ein **Tausch** vor, wenn das Entgelt für eine Lieferung in einer Lieferung besteht. Beim Tausch stehen sich (mindestens) zwei selbständig zu beurteilende Lieferungen gegenüber; jeder der Beteiligten ist Lieferer und Abnehmer zugleich.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Tausch – v10221

Ein **tauschähnlicher Umsatz** liegt vor, wenn das Entgelt für eine sonstige Leistung in einer Lieferung oder sonstigen Leistung besteht (§ 3 Abs. 12 Satz 2 UStG).

Bei einem Tausch und bei tauschähnlichen Umsätzen müssen die gegenseitigen Umsätze nach Gegenstand von **Leistung** und **Entgelt** jeweils **eigenständig beurteilt** werden. Tausch und tauschähnlicher Umsatz liegen auch vor, wenn eine der einander gegenüberstehenden Leistungen nicht steuerbar oder steuerfrei ist. Die eigenständige Beurteilung der gegenseitigen Leistungen schließt eine Saldierung aus. Bei der Frage, ob eine im Tausch erbrachte Leistung steuerfrei ist oder die Verwendung eines Leistungsbezugs für diese Leistung den Vorsteuerabzug ausschließt, ist auf die bewirkte Leistung und ihre Verwendung, nicht auf die Gegenleistung abzustellen.

Bei Tauschvorgängen sind die zum Tausch kommenden Gegenstände oder sonstigen Leistungen nur selten wertgleich. Bestehen Wertunterschiede, muss regelmäßig derjenige, der die geringwertigere Leistung erbringt, den Wertunterschied in bar ausgleichen: **Tausch mit Baraufgabe** (Abschn. 10.5 Abs. 1 Satz 7 UStAE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Tausch mit Baraufgabe – v10272

Tauschvorgänge kommen im Wirtschaftsleben dort häufig vor, wo höherwertige Gegenstände geliefert werden und der Lieferer einen gleichartigen gebrauchten Gegenstand in Zahlung nimmt (Verkauf eines neuen Pkw gegen **Inzahlungnahme** eines gebrauchten Pkw und Baraufzahlung).

Einen Sonderfall des Tauschgeschäfts stellt das **Austauschverfahren in der Kfz-Wirtschaft** dar, wie beispielsweise Lieferung und Einbau eines Austauschmotors bei Entgegennahme des ausgebauten, defekten Motors. Siehe dazu Abschn. 10.5 Abs. 3 UStAE.

2. Die Bemessungsgrundlage der Tauschumsätze

Nach § 10 Abs. 2 Satz 2, Satz 3 UStG ist **Bemessungsgrundlage** der **Wert der Gegenleistung** abzüglich der darin enthaltenen **Umsatzsteuer**. Diese Regelung entspricht dem Grundsatz des § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG, wonach sich die Bemessungsgrundlage eines Umsatzes danach bestimmt, was der Leistende für die Leistung erhält, abzüglich der USt. Deutlich wird dies in den Fällen, in denen Tauschumsätze vorliegen, die sich wertmäßig nicht ausgleichen, die Vertragsparteien aber auf einen Barausgleich der Wertdifferenz durch denjenigen, dessen Leistung geringwertiger ist, verzichten.

Der **Wert des anderen Umsatzes** iSd. § 10 Abs. 2 Satz 2 UStG wird durch den subjektiven Wert für die tatsächlich erhaltene und in Geld ausdrückbare Gegenleistung bestimmt (Abschn. 10.5 Abs. 1 Satz 2 ff. UStAE). Der Wert der Leistung des Unternehmers selbst ist – von den Fällen der Mindestbemessungsgrundlage des § 10 Abs. 5 UStG abgesehen – für die Bemessungsgrundlage



seines Umsatzes unbeachtlich; sie hat Bedeutung in den Fällen, in denen die Gegenleistung einen steuerbaren Umsatz des Tauschpartners darstellt.

► **Fallbeispiel 1:**

Der Landwirt Josef Filser beauftragt den Bauunternehmer Hermann Prinzing, auf einem ihm gehörigen Grundstück eine Wohnanlage schlüsselfertig zu erstellen. Als Gegenleistung überlässt Filser dem Bauunternehmer zwei baureife Grundstücke und zahlt noch 300.000 € auf. Die Bauparzellen haben einen Verkehrswert von je 250.000 €. Auf die Steuerfreiheit der Lieferung der beiden Grundstücke nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG wurde nicht verzichtet.

► **Lösung:**

Tauschumsatz (§ 3 Abs. 12 Satz 1 UStG) mit Baraufgabe. BMGr für die steuerbare und stpfl. Werklieferung (§ 3 Abs. 4 UStG) des Bauunternehmers Prinzing ist der Wert der beiden Grundstücke von 500.000 € zzgl. der Baraufgabe von 300.000 € abzgl. der enthaltenen USt von ($^{19/119}$ von 800.000 €) 127.731 € = 672.269 € (§ 10 Abs. 2 Satz 2, 3 iVm. Abs. 1 Satz 1, 2 UStG).

BMGr (§ 10 Abs. 2 Satz 2, 3 UStG) für die Lieferung der Grundstücke durch Filser: Wert der Werklieferung durch Bauunternehmer Prinzing in Höhe von 800.000 € (abgeleitet aus dem Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts) abzüglich Aufzahlung von 300.000 € = 500.000 €. Weil die Lieferung der beiden Baugrundstücke gem. § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfrei ist, ist im Wert der Gegenleistung abzüglich Aufzahlung keine USt enthalten.

Formel zur Ermittlung der BMGr für die stpfl. Leistung des Bauunternehmers:

Wert der Gegenleistung Filser (brutto = netto)	500.000 €
zuzüglich empfangener Baraufgabe	+ 300.000 €
	800.000 €
abzüglich Umsatzsteuer ($^{19/119}$ von 800.000 €)	./ 127.731 €
Bemessungsgrundlage (BMGr)	672.269 €

► **Fallbeispiel 2:**

Rechtsanwalt Dr. Bindl berät das IT-Großhandelsunternehmen Fa. Media GmbH in gesellschaftsrechtlichen Belangen. Das Honorar hierfür würde nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 15.000 € zzgl. 2.850 € USt betragen. Vereinbarungsgemäß liefert die Media GmbH jedoch im Gegenzug eine IT-Anlage an den Anwalt. Nach Verrechnung des Honoraranspruchs hat Dr. Bindl noch eine Aufzahlung von 11.900 € zu leisten. Der Listenpreis der IT-Anlage würde beim Einzelhändler 32.000 € zzgl. 6.080 € USt betragen. Der Einkaufspreis, den die Fa. Media GmbH an die IT-Herstellerfirma gezahlt hat, betrug 21.000 € zzgl. 3.990 € USt.

► **Lösung:**

Tauschähnlicher Umsatz mit Baraufgabe (§ 3 Abs. 12 Satz 2 UStG, Abschn. 10.5 Abs. 1 Satz 7 UStAE), in dessen Rahmen die Firma Media GmbH eine stpfl. Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) der IT-Anlage an Dr. Bindl und dieser eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) an die Fa. Media GmbH erbringt.

BMGr der Lieferung der Fa. Media GmbH:

Wert der Leistung des Dr. Bindl (brutto)	17.850 €
zuzüglich erhaltener Baraufgabe	+ 11.900 €
Summe	29.750 €
abzüglich Umsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 UStG, $^{19/119}$ von 29.750 €)	./ 4.750 €
BMGr (§ 10 Abs. 2 Satz 2, 3 UStG)	25.000 €



Die von Dr. Bindl im Rahmen des tauschähnlichen Umsatzes erbrachte steuerpflichtige sonstige Leistung bemisst sich wie folgt:

Wert der IT-Anlage (brutto)	38.080 €
abzüglich geleisteter Baraufgabe	<u>./. 11.900 €</u>
Differenz	26.180 €
abzüglich Umsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 UStG: ¹⁹ / ₁₁₉ von 26.180 €)	<u>./. 4.180 €</u>
BMGr (§ 10 Abs. 2 Satz 2, 3 UStG)	22.000 €



IV. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Die Eberspächer GmbH betreibt in Lechbruck am See/Allgäu den Handel mit Kraftfahrzeugen, eine Reparaturwerkstätte und eine Tankstelle mit einem ARAL-Shop.

Da seit einiger Zeit die Pflicht für Autofahrer besteht, Warnwesten im Fahrzeug mitzuführen, und die Nachfrage danach immer größer wurde, nahm die Eberspächer GmbH entsprechende Warnwesten in ihr Warensortiment auf. Sie bestellte Mitte Dezember 00¹ beim Hersteller Böttrich aus Bottrop 5.000 Warnwesten, die die Eberspächer GmbH Anfang Januar 01 von der in Reutte/Tirol (Österreich) ansässigen Spedition Köpf in Bottrop abholen ließ. Die Fa. Böttrich übersandte ihre Rechnung über 10.000 € zzgl. 1.900 € Umsatzsteuer Anfang Februar, die von der Eberspächer GmbH Mitte März 01 beglichen wurde. Die Tiroler Spedition Köpf rechnete erst Anfang April 01 mit Rechnung über 300 € ab.

Im Januar 01 konnte die Eberspächer GmbH bereits 500 der Warnwesten für 15 €/Stück veräußern. Der Verkauf von Treibstoffen an der ARAL-Tankstelle erfolgt im Namen und für Rechnung der Fa. ARAL AG mit Sitz in Bochum, wie sich aus entsprechenden Hinweisen an den Zapfsäulen und auf den Tankbelegen ergibt. Die Eberspächer GmbH erhält eine Provision von netto 5 % auf den Nettoverkaufspreis. Am 3.2.01 rechnete die Eberspächer GmbH gegenüber der ARAL AG – wie zuvor vereinbart – folgendermaßen ab:

Nettoverkaufserlöse Treibstoffe Januar 01	14.500,00 €
vereinnahmte Umsatzsteuer auf Treibstoffe Januar 01	2.755,00 €
abzüglich 5 % Provision	725,00 €
zuzüglich 19 % USt	137,75 €
	<u>/ 862,75 €</u>
	16.392,25 €

Die GmbH verkaufte seit vielen Jahren an der Tankstelle Rud-Schneeketten im eigenen Namen für Rechnung der Fa. Rud-Ketten GmbH Heidenheim. Es wurde eine Provision von netto 30 % auf den Bruttoverkaufspreis vereinbart. Weil der Kettenverkauf stark zurückgegangen war und aufgegeben werden soll, konnten im Januar und Februar 01 die letzten noch verfügbaren Kettenpaare abgesetzt werden. Es wurden 2.500 € vereinnahmt. Mit der Lieferfirma Rud-Ketten GmbH rechnete die Eberspächer GmbH zutreffend ab.

Von der Fa. Rud-Ketten GmbH liegen nur Lieferscheine vor.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf die Eberspächer GmbH und die Rud-Ketten GmbH im Besteuerungszeitraum 01. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht bzw. zu berichtigen ist und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.

¹ Gehen Sie bei der Bearbeitung davon aus, dass die Jahre 00 und 01 fiktive Jahre sind.

3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 05 – v13123

	Punkte	
	Soll	Ist
1. Kauf und Verkauf der Warnwesten/Beförderungsleistung a) Verkauf der Warnwesten Die Eberspächer GmbH verkauft die Warnwesten im eigenen Namen und für eigene Rechnung, so dass sie als Eigenhändlerin tätig wird und gegenüber den Kunden Lieferungen (§ 3 Abs. 1 UStG, Abschn. 3.7 Abs. 1 UStAE) erbringt. Der Ort der Lieferungen liegt gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG in Lechbruck am See/Inland. Sie sind steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 Satz 1, 2 UStG) beträgt im Januar 01: $500 \times 15 \text{ €} = 7.500 \text{ €}$ $\times \frac{100}{119} = 6.302 \text{ €}$, die USt (§ 12 Abs. 1 UStG, 19 %) 1.198 €. Sie entsteht mit Ablauf des VAZ Januar 01 (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG).	1	
b) Kauf der Warnwesten Aus dem Kauf der Warnwesten kann die Eberspächer GmbH nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG die Vorsteuer iHv. 1.900 € abziehen. Da die Rechnung erst im Februar 01 bei der Eberspächer GmbH vorliegt, kann die Eberspächer GmbH den Vorsteuerabzug erst mit Ablauf des VAZ Februar 01 vornehmen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG, Abschn. 15.2 Abs. 2 Satz 6 UStAE).	1	
c) Beförderungsleistung Die Spedition Köpf hat an die Eberspächer GmbH eine sonstige Leistung (§ 3 Abs. 9 UStG) erbracht, indem sie die Warnwesten befördert hat. Der Ort richtet sich nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG (B2B-Umsatz), liegt also in Deutschland. Nach § 13b Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 UStG geht die Steuerschuld auf die Eberspächer GmbH als Leistungsempfängerin über , da die österreichische Spedition eine im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmerin iSv. § 13b Abs. 7 Satz 2 UStG ist. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) ist der in der Rechnung ausgewiesene Betrag von 300 €. Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) iHv. 57 € entsteht im VAZ Januar 01 (§ 13b Abs. 1 UStG).	1	
Die Eberspächer GmbH kann die nach § 13b UStG geschuldete USt iHv. 57 € nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG als Vorsteuer im VAZ Januar 01 (Abschn. 13b.15 Abs. 5 UStAE) abziehen.	1	
2. Verkauf von Treibstoffen im Januar 01 Mit dem Verkauf von Treibstoffen im Namen und für Rechnung der ARAL AG wird die Eberspächer GmbH als Agentin tätig und erbringt sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG, Abschn. 3.7 Abs. 1 UStAE, Vermittlungsleistungen). Die Tankstellenkunden treten beim Kauf von Treibstoffen in unmittelbare Rechtsbeziehungen zur ARAL AG; es kommt zwischen ihnen und dem Tankstelleninhaber Eberspächer GmbH kein umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch zustande.	1	



Die Eberspächer GmbH erbringt ihre Vermittlungsleistung nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG mit Ort in Bochum/Inland. Diese ist somit steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig. Die BMGr (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG) beträgt 725 €, die USt (§ 12 Abs. 1 UStG; 19 %) 138 €. Sie entsteht mit Ablauf des VAZ Januar 01 (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG).	1	
3. Verkauf von Schneeketten Bei dem Verkauf der Schneeketten wird die Eberspächer GmbH, weil im eigenen Namen aber für fremde Rechnung handelnd, als Verkaufskommissionär tätig (§ 3 Abs. 3 UStG, Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 7 UStAE). Sie tätigt Lieferungen (§ 3 Abs. 1 UStG), die gem. § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG, in Lechbruck am See/Inland ausgeführt werden. Die Lieferungen sind steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig.	1	
BMGr der dabei getätigten Umsätze sind gem. § 10 Abs. 1 Satz 1, 2 UStG die von den Abnehmern gezahlten Entgelte abzüglich ^{19/119} enthaltener USt: 2.500 € ./ 400 € = 2.100 €. Die USt iHv. 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) = 400 € entsteht mit Ablauf der VAZ Januar und Februar 01, in denen die einzelnen Verkäufe getätigt wurden (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG).	1	
Den Lieferungen der Schneeketten an die Abnehmer sind die Lieferungen (§ 3 Abs. 1 UStG) des Herstellers Rud-Ketten GmbH Heidenheim an die Eberspächer GmbH vorausgegangen. Die einzelne Lieferung des Kommissionsgutes durch den Kommittenten Rud-Ketten GmbH an die Eberspächer GmbH als Kommissionär wird in dem Zeitpunkt ausgeführt, in dem die Eberspächer GmbH die Schneeketten an Abnehmer liefert (Abschn. 3.1 Abs. 3 Satz 7 UStAE). Ort dieser ruhenden Lieferungen ist nach § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG in Lechbruck am See/Inland, da im Zeitpunkt der Lieferung die Eberspächer GmbH bereits im Besitz der Schneeketten war. Die Lieferungen sind somit steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig. Die BMGr beläuft sich insgesamt auf 1.471 € (VKPr 2.500 € abzgl. der Provision iHv. 30 % = 1.750 € x ^{100/119}). Die USt (§ 12 Abs. 1 UStG) 19 % beträgt 279 € und entsteht mit Ablauf der VAZ Januar und Februar 01 (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG).	1	
Die Eberspächer GmbH hat über die von der Rud-Ketten GmbH ausgeführten Lieferungen zulässigerweise per Gutschrift abgerechnet, da dies zuvor vereinbart wurde; die Gutschrift erlangt daher die Wirkung einer Rechnung (§ 14 Abs. 2 Satz 5 UStG). Da lt. Aufgabenstellung zutreffend abgerechnet wurde, steht der Eberspächer GmbH gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG im Zeitpunkt der Abrechnung ein Vorsteuerabzug iHv. 279 € zu.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	10	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!